

0001902-39.2016.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO AFASTADA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E PROMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. NULIDADES AFASTADAS. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001902-39.2016.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001902-39.2016.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 895/2015 - 2º Distrito Policial de Guarulhos, 2758/2015 - 2º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILKER LIMA FONSECA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Wilker Lima Fonseca, vulgo "Fiorino", Marcelo Vitor de Souza, Jefferson Fernando da Silva Rocha, vulgo "Je", Wagner de Oliveira Santos, Mauro Nicastro Junior, Nestor Santos Dias Junior, Carlos Martins Reis, Kleber Antonio da Cruz e Carlos Eduardo Freire, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, porque, em data incerta, mas antes de 18 de maio de 2015, nesta cidade e comarca de Guarulhos, promoveram, integraram e participaram, pessoalmente, de organização criminosa, com a finalidade de praticar delitos patrimoniais, consistentes em roubo com emprego de arma de fogo, furtos qualificados e receptações qualificadas, delitos que possuem penas máximas superiores a 4 anos de reclusão.

Narra a denúncia que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, os acusados integraram e participaram, pessoalmente de organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de furto qualificado, roubo com emprego de arma de fogo e receptação qualificada.

No dia 18 de maio de 2015, nesta cidade e comarca de Guarulhos, Marcelo Mota, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, com emprego de chave falsa (e

um módulo de ignição), subtraiu o veículo VW/Saveiro, placas FHG-6111. Marcelo, logo depois da subtração, foi preso em flagrante delito, ao passo que o segundo indivíduo se evadiu.

Com Marcelo foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular, nos quais, depois de vistoriados, identificaram-se contatos que haviam sido efetivados por intermédio dos aparelhos apreendidos, em especial contatos com o acusado Wilker, vulgo "Fiorino" (e com outros indivíduos que estão sendo investigados em outro expediente - autos nº 0042243-44.2015.8.26.0224 - controle 2247/2015 - IP nº 338/15, 2º DP/Guarulhos).

Visando o desmantelamento da organização criminosa, a autoridade policial iniciou cuidadosa investigação e, após a realização de interceptações telefônicas e cumprimento de mandados de busca e apreensão, resultou no minucioso relatório, que demonstra o modus operandi da organização.

Os fatos encontram-se devidamente descritos na denúncia (fls. 01/12).

A denúncia foi recebida, tendo sido decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 1099/1101).

Os réus, devidamente citados (fl. 1624 - Marcelo; fl. 1623 - Wagner; fl. 1895 - Wilker; fl. 1339 - Jefferson), apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 1965/1974 - Wagner; fls. 1448/1460 - Wilker; fl. 1964 - Marcelo e Jefferson).

Por decisão em Habeas Corpus, foi concedido pedido de liberdade provisória ao acusado Nestor (fl. 1335), estendendo a ordem para todos os acusados (fl. 1697). Os acusados Carlos Eduardo, Carlos Martins, Kleber, Mauro e Nestor foram citados por edital (fls. 1633/1634, 1635 e 1944/1946), tendo sido determinado o desmembramento do feito com relação a eles (fl. 1953).

Em audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à inquirição de quatro testemunhas de acusação, bem como aos interrogatórios dos réus (fls. 2083/2084 e 2323).

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 2421/2440).

A Defesa do acusado Jefferson Fernando da Silva Rocha postulou pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ainda, requereu a conversão do julgamento em diligência, com o fim de que seja intimado o Dr. Rubens Eduardo Barazal Teixeira para que apresente o traslado físico do inquérito policial do qual fez uso para relatar o depoimento fornecido em juízo (fls. 2442/2444).

A Defesa do acusado Wilker Lima Fonseca requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alegou, também, que não há nos autos laudo pericial que identifique as vozes dos interlocutores das gravações. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, regime menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade (fls. 2446/2454).

A Defesa do acusado Wagner de Oliveira Santos requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alegou, também, que não há nos autos laudo pericial que identifique as vozes dos interlocutores das gravações. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, regime menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade (fls. 2455/2463).

A Defesa do acusado Marcelo postulou pela absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento contrário, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o direito ao recurso em liberdade (fls. 2663/2668).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de se adentrar ao mérito, cumpre analisar cada uma das preliminares arguidas pelas Defesas dos acusados.

Quanto à conversão do julgamento em diligência requerida pela Defesa do acusado Jefferson, o pedido não comporta acolhimento. Primeiro, anote-se que aludida questão não foi arguida pela Defesa em audiência, consoante se observa dos termos de fls. 2083/2084 e 2323. Ademais, ressalte-se que nada impede que a testemunha se utilize de anotações para fornecer seu depoimento, ainda mais em casos como dos

presentes autos, em que há investigação complexa, com envolvimento de vários réus e com diversas conversas interceptadas.

Quanto à alegação de ausência de laudo pericial para a identificação de vozes dos interlocutores, o pedido deve ser indeferido, na medida em que a prova testemunhal, os autos de identificação e as degravações se mostram suficientes à comprovação da autoria delitiva dos acusados.

Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO AFASTADA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E PROMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. NULIDADES AFASTADAS. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior, orienta-se no sentido de que é desnecessária a realização de perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por falta de previsão legal na Lei nº 9.296/1996 e quando puder ser aferida por outros meios de provas. 5. Na espécie, embora deferida a perícia de voz, deixou o defensor de apresentar quesitos e especificar quais as fitas que pretendia fossem submetidas a exame, assim contribuindo para a não realização da prova cuja falta ora pretende impugnar. 6. A decisão que determinou a quebra das interceptações telefônicas deu-se por indicação fundamentada no suporte probatório prévio e indispensabilidade da prova, com amparo na Lei nº 9.296/96. 7. Habeas corpus não conhecido." (HC 142.517/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015).

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e autoria delitivas dos crimes praticados pelos acusados ficaram demonstradas: i) pela portaria (fl. 14); ii) pelos boletins de ocorrências (fls. 15/20, 65/68, 80/81, 117/118, 147/148, 158, 159, 170, 501/502, 510/518, 546/552, 563/566, 581/594, 655/666, 681/684, 701/703, 773/778); iii) pelo relatório final (fls. 834/851); iv) pelo laudo do local dos fatos (fls. 1915/1924); v) pelos autos de degravação das conversas interceptadas (fls. 69/72, 82/90, 107/109, 119/120, 127/130, 139/141, 149/152, 160/164, 171/175, 183/185, 190/196, 207/212, 218/220, 225/229, 235/242, 251/261, 278/285, 302/313, 327/332, 346/348, 351/357, 369/370, 372/378, 388/390); vi) pelo cadastro da empresa Pirucar Auto Peças e Desmonte Ltda na Junta Comercial (fls. 394/395); vii) pelos documentos de identificação dos réus (fls. 397/426, 450/464, 469/477, 478/480); viii) pela prova oral colhida em audiência judicial.

Em audiência judicial, o Delegado de Polícia, Dr. Rubens Eduardo Barazal Teixeira, relatou que "...trabalhava no 2º Distrito Policial de Guarulhos; a investigação ocorreu baseada em interceptações telefônicas após a prisão em flagrante de Marcelo Mota; constataram que ele havia feito ligações para dois elementos; na agenda constava uma pessoa conhecida como "Fiorino" (réu Wilker); passaram a monitorar Fiorino; constataram que ele seria um gerente de um desmanche; Carlos Eduardo era o proprietário que estava por trás da receptação dos veículos, que eram furtados ou roubados; Kleber também consta na Junta comercial como proprietário da loja; os elementos subtraíam o veículo e combinavam com Wilker a recepção deles e, depois, com Carlos Eduardo..."

"...os funcionários que trabalhavam para eles, e procediam ao desmanche, eram Marcelo, Jefferson, Mauro de Castro, Wagner de Oliveira Santos; fizeram o cruzamento dos crime de roubo dos veículos Nissan, Mercedes e Land Rover com os veículo receptados; com esse elementos procederam ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão e, na residência de Carlos Martins, foram encontrados módulos de ignição e toca-fitas; com Nestor, foram encontrados três modos de ignição; com Wagner, foram encontradas duas CNH's produtos de furto; na casa da Carlos Martins, foram encontrados modos de ignição, chaves e aparelhos de DVD; chegaram ao local pelas interceptações e determinou que passassem pelo local; dias depois, ao passarem pelo local, encontraram-no aberto; dentre os elementos, estava Carlos Eduardo, Mauro, Wagner, Marcelo Vitor, dentre outros elementos que já constavam nos mandados..."

"...diálogos entre Je e Wilker que revelam a participação de Jefferson na

organização; a identificação é feita de diversas maneiras conversas com familiares, Facebook, linhas telefônicas: Wilker foi preso com Carlos Eduardo em 2004 pelos mesmos fatos; na primeira vez, foi feita a busca e apreensão e depois a prisão em flagrante, depois de terem aberto novamente o local..."

"...na Pirucar, local dos fatos, foram encontradas carcaça de veículo desmanchado, motores com numeração suprimida, vários aparelhos bloqueadores de sinal; no endereço de Wagner, duas CNH's, produtos de furto; no endereço de Nestor, foram encontrados três módulos de ignição usados para furtos de veículos; na residência de Carlos Martins, foram encontrados módulos de ignição usados em furtos de veículos e chaves de veículos; na residência de Mauro Nicastro, foram encontradas peças de chassis, alguns acusados de furtos de veículos."

A testemunha Celso dos Santos, Policial Civil, relatou que "...participou da operação dando cumprimento aos mandados de busca e apreensão encontraram câmbio, peças, motor sem documento da origem dos materiais; havia muito material; o local foi lacrado com os materiais e, um dos dias em que estavam passando pelo local, viu nove pessoas desmanchando uma caminhonete; deu voz de prisão; a perícia foi ao local novamente; os fatos acontecerem no estabelecimento Pirucar Ltda."

A testemunha Leonardo de Sá Flor, Policial Civil, relatou "...que participou somente do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não participou das investigações; foi somente como apoio."

A testemunha André Ramos Pinto, Policial Civil, relatou que "...se recorda de ter ido em uma residência no Grajau e que a pessoa do mandado não estava; na ocasião localizaram um inibidor de sinal..."

O acusado Jefferson Fernando da Silva Rocha afirmou que "...nunca foi processado; trabalha como vendedor em loja de carros; negou participar de organização criminosa; nunca furtou veículos; trabalhou na loja de auto peças de Carlos Eduardo junto com Wilker, Marcelo Vitor e Wagner; não conhece Mauro Nicastro, Nestor, Carlos Martins e Kleber; foi vendedor na autopeças por dois ou três meses; não estava no dia em que os policiais chegaram ao local; não emitiam nota fiscal; é conhecido como 'Je'."

O acusado Marcelo Vitor de Souza afirmou que "...já foi processado por receptação e pelo art. 311; conhece Je, Wilker e Wagner; trabalhava de mecânico na época e foi contratado por Carlos Eduardo; os carros de leilão chegavam e retirava a suspensão e o motor dos veículos; não furtavam veículos; não conhece ninguém de apelido 'Fiorino' ou 'Paraná'; 'Pirulito' é Carlos Eduardo; trabalhou cerca de dois meses no local; estava no local no dia que os policiais chegaram; não trabalhava mais no local e estava comprando peças para clientes; não se recorda do número de seu celular na época."

O acusado Wagner de Oliveira Santos afirmou que "...já foi processado por receptação e furto; sua função era abrir e fechar o portão para entrar os guinchos; a grande maioria dos veículos chegava de guincho; não tinha conhecimento de que o local era um desmanche; a Hylux não era produto de ilícito; nada sabe sobre 'Fiorino', não o conhece; não se recorda de ter falado na linha (11) 985015643; na expressão 'é prateleira ou é pacote', 'é prateleira' quando era pra deixar para o balcão, 'é pacote' significa quando é vendido; não se recorda da expressão 'antena parabólica'; Carlos Eduardo era o proprietário; ganhava mil reais por mês; não conhece Cleber, Carlos Martins, Nestor; Mauro; Jefferson e Wilker faziam a mesma função que a sua; não conhece Jerônimo Vicente e Thiago Henrique, as CNH's que foram encontradas em sua residência foram achados por ele dentro da loja; trabalhou de quatro a seis meses na loja."

O acusado Wilker Lima Fonseca afirmou que "...estava trabalhando no local há um mês; quem o empregou foi Carlos Eduardo, que era proprietário; sua função era ajudar a descarregar os caminhões que chegavam com sucatas; já falou com ele por telefone; não conhece Wagner, Cleber; Carlos Martins é o 'Paraná' e o conhece pois jogava bola com ele; conhece o 'Je'; desmontavam carros, mas apenas sucatas; trabalhou na loja; não participava da parte administrativa; as notas fiscais eram encargo de Marcos."

As provas colhidas na fase de investigação e no curso da instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa descrito

na denúncia, não havendo dúvidas quanto à participação dos acusados no referido delito.

Como se observa do conjunto probatório acima apontado, as investigações tiveram início com a prisão em flagrante delito de Marcelo Mota pela subtração do veículo VW/Saveiro, placas FHG 6111 (B.O. nº 2758/2015 – fls. 15/20). Na ocasião, foram também apreendidos dois aparelhos celulares, oportunidade em que se descobriu o contato do acusado Wilker, dando, assim, ensejo à interceptação telefônica e ao consequente desmantelamento do grupo criminoso (fls. 13/63).

Ainda, a prova dos autos comprova o caráter estrutural da aludida organização criminosa. Com efeito, os acusados possuíam uma “sede”, onde eram realizados os desmontes dos veículos furtados, receptados e roubados (fls. 1915/1924), sendo que cada membro do grupo possuía função específica na prática criminosa, conforme se depreende das interceptações telefônicas e do depoimento fornecido em juízo pelo Delegado de Polícia, responsável pelas investigações, em que aponta a função de cada um dos acusados na estrutura organizacional do grupo criminoso.

O laudo pericial do local dos fatos constatou (fls. 1915/1924): “...No pátio havia centenas de peças automotivas usadas, separadas por tipos e empilhadas, dentre as quais havia portas, bancos, capôs, escapamentos, tanques de combustível, componentes metálicos, componentes de estruturas internas como painel, pneus, para-choques, calotas, tetos, partes de lataria, dentre outras. Em meio às peças no pátio foi constatada a presença de 06 (seis) motores e 01 (um) sistema de câmbio, os quais apresentavam numeração suprimida...”

Quanto aos delitos praticados e à interceptação telefônica, bem apontou o Ministério Público: “...Todos os crimes de furto e roubo de veículos citados pela organização criminosa nos áudios das interceptações telefônicas foram apurados durante a investigação, estando acostados aos autos os respectivos boletins de ocorrência e transcrições dos diálogos (fls. 64/78; fls. 79/103; fls. 104/115; fls. 116/124; fls. 125/136; fls. 137/145; fls. 146/156; fls. 157/168; e fls. 169/182)...” – fl. 2423.

As negativas apresentadas pelos acusados em audiência judicial não comportam acolhimento. De fato, as versões por eles fornecidas, além de isoladas nos autos, encontram-se diametralmente contrárias ao conjunto probatório, especialmente pelas conversas interceptadas e pela prova oral colhida em audiência judicial.

Pelo depoimento do Dr. Rubens Eduardo Barazal Teixeira e pelas conversas interceptadas (fls. 69/72, 82/90, 107/109, 119/120, 127/130, 139/141, 149/152, 160/164, 171/175, 183/185, 190/196, 207/212, 218/220, 225/229, 235/242, 251/261, 278/285, 302/313, 327/332, 346/348, 351/357, 369/370, 372/378, 388/390) é possível extrair as seguintes conclusões:

- i) o réu Wilker (vulgo “Fiorino”) e os corréus Carlos Eduardo e Kleber (proprietários do estabelecimento) atuavam como gerentes do “desmanche”;
- ii) após a subtração, os furtadores e os roubadores tratavam com Wilker o recebimento dos veículos, que, por sua vez, tratava com Carlos Eduardo;
- iii) os “funcionários” responsáveis pela subtração e desmanche dos veículos eram Marcelo, Jefferson, Wagner, Mauro, Nestor e Carlos Martins.

No que diz respeito à identificação dos acusados, em audiência judicial, o Delegado de Polícia explicou a forma como se deu a sua realização no curso das investigações, nesse sentido: “... identificação é feita de diversas maneiras conversas com familiares, Facebook, linhas telefônicas...”

Dessa forma, diante dos elementos de provas, não há dúvidas de que os acusados integram organização criminosa armada, motivo pelo qual devem ser condenados pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13.

No que tange à causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei 12.850/13, bem ressaltou o Ministério Público em suas alegações finais: “...A existência de organização armada é demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 5609/2015 (roubo do veículo Nissan/Livina, fls. 65/68), nº 1897 (roubo do veículo Land Rover Discovery, fls. 117/118), nº 7899/15 (roubo do veículo Ford/Ecosport, fls. 138), nº 1029806 (roubo do veículo Ford/Fiesta, fls. 147), nº 3717/15 (roubo do automóvel Hyundai/I30, fls. 170). Em tais registros, as vítimas de roubo narram que os autores empregaram arma de fogo para exercer a grave ameaça...” (fls. 2438/2439).

Quanto ao depoimento de Policiais, destaca-se que não ficou demonstrado qualquer indício da existência de abuso na produção da prova testemunhal, de forma que fica difícil vislumbrar qualquer interesse da testemunha em acusar os réus falsamente da prática de condutas definidas como crime.

A utilização de depoimento de Policiais como meio probatório é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mais, as teses fáticas levantadas pelas Defesas dos acusados, em alegações finais, não podem prosperar, devendo ser repelidas, porquanto não encontram amparo em elementos probatórios relevantes, vez que confrontam com os demais elementos de prova produzidos, que formam um contexto harmônico, coerente e robusto a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Inicialmente, antes da análise das penas de forma individualizada, necessário tecer considerações com relação às circunstâncias do crime, pois comuns a todos os integrantes da organização criminosa.

Com efeito, as circunstâncias do crime não foram as naturais para a prática delitativa, na medida em que o grupo criminoso se estruturou para possibilitar o fomento de roubos e de furtos, sendo que, de fato, diversas infrações penais foram praticadas, consoante apontado na fundamentação da sentença. Nesse contexto, a pena deve ser majorada na primeira fase da dosimetria com relação a todos os réus.

Em relação ao acusado Wilker Lima Fonseca.

Trata-se de acusado primário (fls. 2387/2389 e 2402/2407).

Na primeira fase, a pena deve ser majorada de 1/6 em razão das circunstâncias do crime. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena deve ser aumentada de mais 1/6 nos termos do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13. Assim, a pena é fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Conforme o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime e pelo fato de a organização ser armada.

Em relação ao acusado Marcelo Vitor de Souza.

Trata-se de acusado reincidente (fls. 2067/2071, 2020/2021 e 2414 – processo nº 0082021-68. 2009.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 02/03/2010 e pena extinta pelo cumprimento em 17/08/2012).

Na primeira fase, a pena deve ser majorada de 1/6 em razão das circunstâncias do crime. Na segunda fase, a pena é majorada 1/6 em função da reincidência. Na terceira fase, a pena deve ser aumentada de mais 1/6 nos termos do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13. Assim, a pena é fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena é o fechado, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, porquanto o acusado é reincidente.

Em relação ao acusado Jefferson Fernando da Silva Rocha.

Trata-se de acusado primário (fls. 1154/1155 e 2003/2004).

Na primeira fase, a pena deve ser majorada de 1/6 em razão das circunstâncias do crime. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena deve ser aumentada de mais 1/6 nos termos do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13. Assim, a pena é fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e

pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Conforme o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime e pelo fato de a organização ser armada.

Em relação ao acusado Wagner de Oliveira Santos.

Trata-se de acusado tecnicamente primário (fls. 2384/2386 e 2417).

Na primeira fase, a pena deve ser majorada de 1/6 em razão das circunstâncias do crime. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena deve ser aumentada de mais 1/6 nos termos do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13. Assim, a pena é fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Conforme o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime e pelo fato de a organização ser armada.

Nos termos do art. 44, inciso III, e art. 77, inciso II, ambos do Código Penal, os réus não têm direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

Tendo em vista que foi deferida a liberdade provisória no curso do processo (fls. 1335 e 1697), concedo aos acusados o direito ao recurso em liberdade, se por outro processo não estiverem presos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

- i) Condenar o acusado Wilker Lima Fonseca como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta;
- ii) Condenar o acusado Marcelo Vitor de Souza como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta;
- iii) Condenar o acusado Jefferson Fernando da Silva Rocha como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta;
- iv) Condenar o acusado Wagner de Oliveira Santos como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifiquem-se os acusados para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Condeno os acusados Wagner e Wilker ao pagamento das custas processuais. Por outro lado, defiro a gratuidade aos acusados Jefferson e Marcelo, ante a nomeação por meio de convênio da Defensoria Pública (fls. 2049 e 2050).

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA